

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1787/2552

เดลแคม พีแอลซี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6

คำว่า POWERMILL ใช้อักษรโรมันประกอบเป็นคำในภาษาอังกฤษ ไม่มีคำแปลในพจนานุกรมทั่วไป โดยเป็นคำที่โจทก์นำคำว่า POWER แปลว่า อำนาจ กำลัง แรง กับคำว่า MILL แปลว่า โรงสี โรงเครื่องจักร เครื่องกล โรงงาน มารวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าและขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับใช้กับสินค้าดังกล่าว คำว่า POWERMILL จึงสื่อได้หลายความหมายทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการคอมพิวเตอร์ การนำคำดังกล่าวมารวมกันจึงไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าหมายถึงสิ่งใด ถือไม่ได้ว่าคำว่า POWERMILL เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าว จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้า คำว่า POWERMILL จึงเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 6

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นกรมในกระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีนายทะเบียน

เครื่องหมายการค้าเป็นข้าราชการในสังกัด มีหน้าที่ตรวจสอบคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าและดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 เป็น
ผู้แทนของจำเลยที่ 1 และเป็นประธานคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า มีหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ในเรื่องเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546 โจทก์
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า POWERMILL เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก
9 รายการสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิ้น
ส่วนและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับใช้กับสินค้าดังกล่าวตามคำขอเลขที่ 515642 แต่นาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน อ้างว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่ง
ปฏิเสธของนายทะเบียน ซึ่งคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ
เครื่องหมายการค้าคำว่า POWERMILL ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจด
ทะเบียนได้และเป็นคำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้า คำ
ว่า POWERMILL ตามคำขอเลขที่ 515642 มีลักษณะบ่งเฉพาะ ให้เพิกถอนคำสั่ง
ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/2994 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2546
และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 87/2548 และให้
จำเลยทั้งสองดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 515642

จำเลยทั้งสองให้การว่า คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบด้วยกฎหมายแล้ว
เนื่องจากเครื่องหมายการค้าคำว่า POWERMILL ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจด
ทะเบียนได้เพราะคำดังกล่าวสื่อความหมายได้ว่า โรงงานผลิตกำลังงาน เมื่อนำมาใช้
กับสินค้าตามที่ยื่นขอจดทะเบียน นับว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของ
สินค้านั้นโดยตรง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องคำ
อุทธรณ์ยอมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"...คดีมีข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
คำว่า "POWERMILL" สำหรับสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้า เครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับใช้กับ
สินค้านี้ดังกล่าว ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 515642
เอกสารหมาย จ.14 แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนตาม
สำเนาคำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/2994 ลงวันที่ 17 มิถุนายน
2546 เอกสารหมาย จ.15 โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าตามสำเนาคำอุทธรณ์เอกสารหมาย จ.16 แต่คณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนตามสำเนาคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 87/2548 เอกสารหมาย จ.17

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า
POWERMILL ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 515642 เป็น
เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ โดยโจทก์อ้างว่า
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่ได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงอันพึงรับจดทะเบียนได้ คำสั่งของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่มีมติยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนาย
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า คำว่า POWERMILL ใช้อักษร

โรมันประกอบเป็นคำในภาษาอังกฤษไม่มีคำแปลในพจนานุกรมทั่วไป โดยเป็นคำที่ โจทก์นำคำว่า POWER แปลว่า อำนาจกำลัง แรง กับคำว่า MILL แปลงว่า โรงสี โรงเครื่องจักร เครื่องกล โรงงาน มารวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าและขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับใช้กับสินค้าดังกล่าว คำว่า POWERMILL จึงสื่อได้หลายความหมายที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่าคำดังกล่าวสื่อความหมายว่าโรงผลิตกำลังงาน และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าคำดังกล่าวมีความหมาย โดยเฉพาะคำว่า POWER เมื่อนำมาใช้กับสินค้าดังกล่าว ย่อมสื่อให้สาธารณชนเห็นว่าสินค้าดังกล่าวของโจทก์เป็นสินค้าที่มีกำลังมีประสิทธิภาพ มีสมรรถภาพ จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เป็นการนำความหมายของคำว่า POWER และคำว่า MILL มารวมกันแล้วสื่อความหมายเท่านั้นเพื่อพิจารณาถึงสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับใช้กับสินค้าดังกล่าว ที่โจทก์ขอใช้กับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการสื่อความหมายถึงตัวสินค้าหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวนั้น โดยตรงเพราะทั้งคำว่า POWER และคำว่า MILL ยังมีความหมายอื่น ๆ อีกทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การนำคำดังกล่าวมารวมกันจึงไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าหมายถึงสิ่งใด ถือไม่ได้ว่าคำว่า POWERMILL เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าว จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายการค้า คำว่า POWERMILL ของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 515642 จึงเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางพิพาทชายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับว่า เครื่องหมายการค้า POWERMILL ตามคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าเลขที่ 515642 ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียน ได้ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/2994 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2546 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 87/2548 และให้จำเลยทั้งสองดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 515642 ของ โจทก์ต่อไปค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

(สมควร วิเชียรวรรณ-พลรัตน์ ประทุมทาน-เกียรติศักดิ์ เกียรติดำรง)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ